IUT Villetaneuse
Université Sorbonne Paris Nord

Analyse des risques : Légalité et Responsabilité de l'IA Générative en entreprise

Adrian GALINDO - SAE S6 - Phase 3

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

SOMMAIRE

1. **Introduction**
2. **Le casse-tête de la Propriété Intellectuelle (PI)**
    a. La paternité du code généré
    b. Le risque de "contamination" par l'Open Source
3. **Confidentialité et Secret des Affaires**
    a. La fuite de données vers le modèle
    b. Conformité au RGPD
4. **Responsabilité Civile et Pénale : Qui est le coupable ?**
    a. Le défaut de supervision humaine
    b. La "Hallucination" juridique
5. **Conclusion**
6. **Sources et Références**

Introduction

L'intégration des IA génératives dans nos flux de développement ne se résume pas à un simple gain de productivité. Elle soulève un défi juridique majeur : celui de la responsabilité. En tant que développeurs, nous manipulons du code qui n'est plus seulement le fruit de notre réflexion, mais celui d'un modèle entraîné sur des milliards de données dont l'origine est parfois floue. Cette analyse explore les zones de turbulences juridiques auxquelles notre société s'expose, de la propriété intellectuelle à la protection des données confidentielles.

Le casse-tête de la Propriété Intellectuelle (PI)

C'est sans doute le risque le plus immédiat. Le droit d'auteur repose traditionnellement sur l'originalité issue d'une main humaine.

La paternité du code généré

Si j'utilise une IA pour générer un algorithme complexe, à qui appartient-il ? Actuellement, la plupart des juridictions (notamment en Europe avec l'IA Act) tendent à considérer que les contenus créés exclusivement par une IA ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. Pour notre entreprise, cela signifie qu'une partie de notre base de code pourrait techniquement tomber dans le domaine public ou être difficilement défendable en cas de plagiat par un concurrent.

Le risque de "contamination" par l'Open Source

Les modèles de type GitHub Copilot ou ChatGPT ont été entraînés sur des dépôts publics. Il existe un risque réel de "Copyleft" : si l'IA nous suggère un morceau de code protégé par une licence GPL stricte et que nous l'intégrons sans le savoir à notre produit propriétaire, nous pourrions être contraints, par un effet domino juridique, de rendre l'intégralité de notre logiciel open-source. C'est un risque de perte de valeur économique immense pour la société.

Confidentialité et Secret des Affaires

L'IA générative fonctionne comme un "entonnoir" à données.

La fuite de données vers le modèle

Le risque principal ici est l'utilisation de données sensibles (clés d'API, algorithmes propriétaires, secrets industriels) dans les "prompts". Si un développeur

soumet un bloc de code confidentiel pour correction, ces données sont souvent récupérées par l'éditeur de l'IA pour entraîner les versions futures.

Conséquence : Notre secret de fabrication pourrait être suggéré sous forme de "conseil" à un concurrent utilisant la même IA quelques mois plus tard. Des incidents de ce type ont déjà touché des géants comme Samsung.

Conformité au RGPD

Si l'IA manipule des données clients ou des noms de collaborateurs lors de tests de code, nous entrons en collision directe avec le Règlement Général sur la Protection des Données. La société est responsable du traitement et doit garantir que ces données ne sortent pas de l'UE ou ne sont pas stockées sans consentement. Or, le fonctionnement "boîte noire" de nombreux modèles rend cette traçabilité presque impossible.

Responsabilité Civile et Pénale : Qui est le coupable ?

En cas de bug majeur, de faille de sécurité introduite par une IA, ou de préjudice causé à un tiers, la chaîne de responsabilité devient floue.

Le défaut de supervision humaine

La loi tend à responsabiliser l'utilisateur final (l'entreprise). On ne pourra pas poursuivre l'éditeur de l'IA (OpenAI, Microsoft) pour un code défaillant, car leurs conditions d'utilisation précisent généralement que le résultat est fourni "en l'état". La responsabilité repose donc sur nos épaules : si un code généré par IA cause une fuite de données bancaires chez un client, c'est notre société qui sera attaquée pour négligence dans sa supervision technique.

La "Hallucination" juridique

L'IA peut générer du code qui semble correct mais qui viole des brevets existants ou des normes de sécurité obligatoires. La responsabilité de la veille juridique incombe à l'humain. L'absence de relecture systématique par un senior pourrait être qualifiée de faute professionnelle grave en cas de litige.

Conclusion

Le risque zéro n'existe pas, mais l'ignorance juridique est le plus grand danger. Pour notre société, l'IA ne doit pas être un "auteur" mais une "assistance". Pour limiter les risques, il apparaît indispensable de mettre en place une charte interne stricte : interdiction de soumettre du code métier sensible, obligation de vérification des licences des fragments suggérés, et maintien d'une responsabilité humaine totale sur chaque commit. La conformité ne doit pas être vue comme un frein, mais comme la garantie que le produit que nous livrons nous appartient réellement.

Sources et Références

- *Le Règlement européen sur l'intelligence artificielle : publics concernés, dates clés, conséquences pour les entreprises | Direction générale des Entreprises*. (s. d.). Direction Générale des Entreprises. http://entreprises.gouv.fr/decryptages-de-nos-experts/le-reglement-europeen-sur-lintelligence-artificielle-publics-concernes#:~:text=Le%20r%C3%A8glement%20europ%C3%A9en%20sur%20l'intelligence%20artificielle%20fixe%20des%20r%C3%A8gles,%C3%AAtre%20impact%C3%A9es%20par%20ceux-ci.
- *Développement des systèmes d'IA : les recommandations de la CNIL pour respecter le RGPD*. (s. d.). CNIL. https://www.cnil.fr/fr/developpement-des-systemes-dia-les-recommandations-de-la-cnil-pour-respecter-le-rgpd
- Dreyfus, N. (2025, 13 novembre). Quels enjeux juridiques soulève l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la publicité par les influenceurs ? - dreyfus. *Dreyfus- Cabinet de Conseil en Propriété Industrielle spécialisé en propriété intellectuelle et nouvelles technologies*. https://www.dreyfus.fr/2025/11/13/quels-enjeux-juridiques-souleve-lutilisation-de-lintelligence-artificielle-dans-la-publicite-par-les-influenceurs/#:~:text=Les%

20enjeux%20principaux%20concernent%20la,pr%C3%A9server%20la%20confiance%20du%20public.

- Rfi, Des données sensibles de Samsung divulguées sur ChatGPT par des employés https://www.rfi.fr/fr/technologies/20230409-des-donn%C3%A9es-sensibles-de-samsung-divulgu%C3%A9s-sur-chatgpt-par-des-employ%C3%A9s

- Touati, A. (2024, 5 juin). IA générative et propriété intellectuelle, les défis juridiques et les perspectives réglementaires. *Village de la Justice*. https://www.village-justice.com/articles/generative-propriete-intellectuelle-les-defis-juridiques-les-perspectives,49889.html
- Novagraaf, S. (2025, 24 octobre). L'intelligence artificielle ne peut pas (encore) être un inventeur - les réalités juridiques et pratiques. *Village de la Justice*. https://www.village-justice.com/articles/intelligence-artificielle-peut-pas-encore-etre-inventeur-les-realites,54758.html